

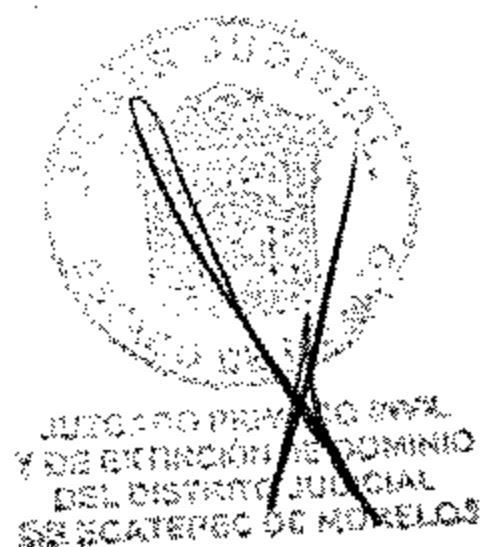


GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

FECHA Y HORA DE IMPRESION	15/10/2025 10:04:00
TIPO DE DOCUMENTO	PROMOCION
JUZGADO	JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
CUADERNO	PRINCIPAL
NO. EXPEDIENTE	2345/2025
NO. PROMOCION	40921/2025
MATERIA	CIVIL
INSTANCIA	PRIMERA INSTANCIA
PROMOVENTES	- MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ
FOJAS	4
SÍNTESIS	DESAHOGA PREVENCIÓN
NOTAS Y DOCUMENTOS	UN TRASLADO
FECHA DE RECEPCION	15/10/2025 10:03:57



MANUEL DE JESUS PÉREZ
HERNÁNDEZ

VS

CECILIO HERNÁNDEZ CANDELARIA
JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN.

EXP: 2345/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

MANUEL DE JESUS PÉREZ HERNÁNDEZ, promoviendo por mi propio derecho, con la personalidad que tengo reconocida en los autos al rubro citados, comparezco respetuosamente a exponer:

1.- Es falso lo afirmado por Su Señoría el auto de 9 de octubre de 2025 en el sentido de que las medidas y colindancias del predio objeto de la presente controversia difieren de las establecidas en el Registro Público de la Propiedad pues tal y como se aprecia de las siguientes transcripciones no existe variación:

En la demanda inicial se señalaron las siguientes medidas y colindancias:

El lote en cuestión tiene una superficie de 102 metros cuadrados, así como las siguientes medidas y colindancias:

AL NORESTE: 10.00 METROS CON CALLE IGNACIO
ALLENDE
AL SURESTE: 10.22 METROS CON LOTE 01
AL SUROESTE: 10.00 METROS CON LOTE 02
AL NOROESTE: 10.35 METROS CON LOTE 17

En la cesión de derechos que constituye la causa generadora de posesión se establecen las siguientes:

2004. Mismo que cuenta con una superficie total de 102 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:

AL NORESTE: 10.00 METROS CON CALLE IGNACIO ALLENDE
AL SURESTE: 10.22 METROS CON LOTE 01
AL SUROESTE: 10.00 METROS CON LOTE 02
AL NOROESTE: 10.35 METROS CON LOTE 17

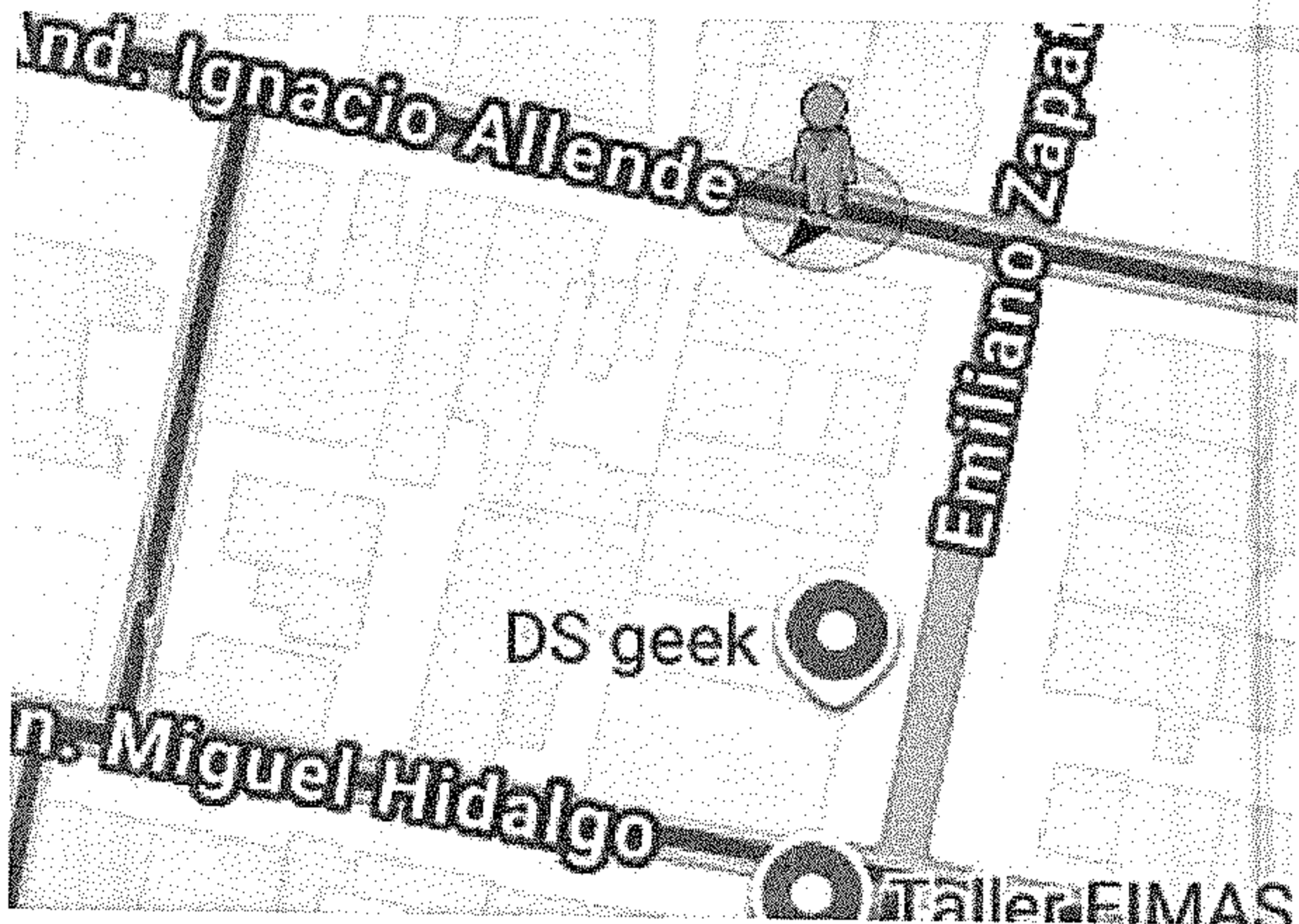
En el certificado de inscripción se establecen las siguientes medidas y colindancias:

QUE DE ACUERDO A LA SOLICITUD FORMULADA POR EL C. EDUARDO ARNULFO HERNANDEZ VARELA, EL INMUEBLE DESCRITO EN EL FOLIO REAL ELECTRONICO NUMERO 00098567 DENOMINADO ZONA 01 PERTENECIENTE AL EX EJIDO DE SANTA MARIA CHICONAUTLA. - UBICADO EN LA MANZANA 50 LOTE 18 MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO CON UNA SUPERFICIE DE 102. 6 M2 CIENTO DOS METROS CUADRADOS Y CON RUMBOS MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORESTE: EN 10. 00 METROS CON CALLE IGNACIO ALLENDE, AL SURESTE: EN 10. 22 METROS CON LOTE NUMERO 01. - AL SUROESTE: EN 10. 00 METROS CPN LOTE NUMERO 02. - AL NOROESTE: EN 10. 35 METROS CON LOTE NUMERO 17. - PROPIETARIO(S): CECILIO HERNANDEZ CANDELARIO.

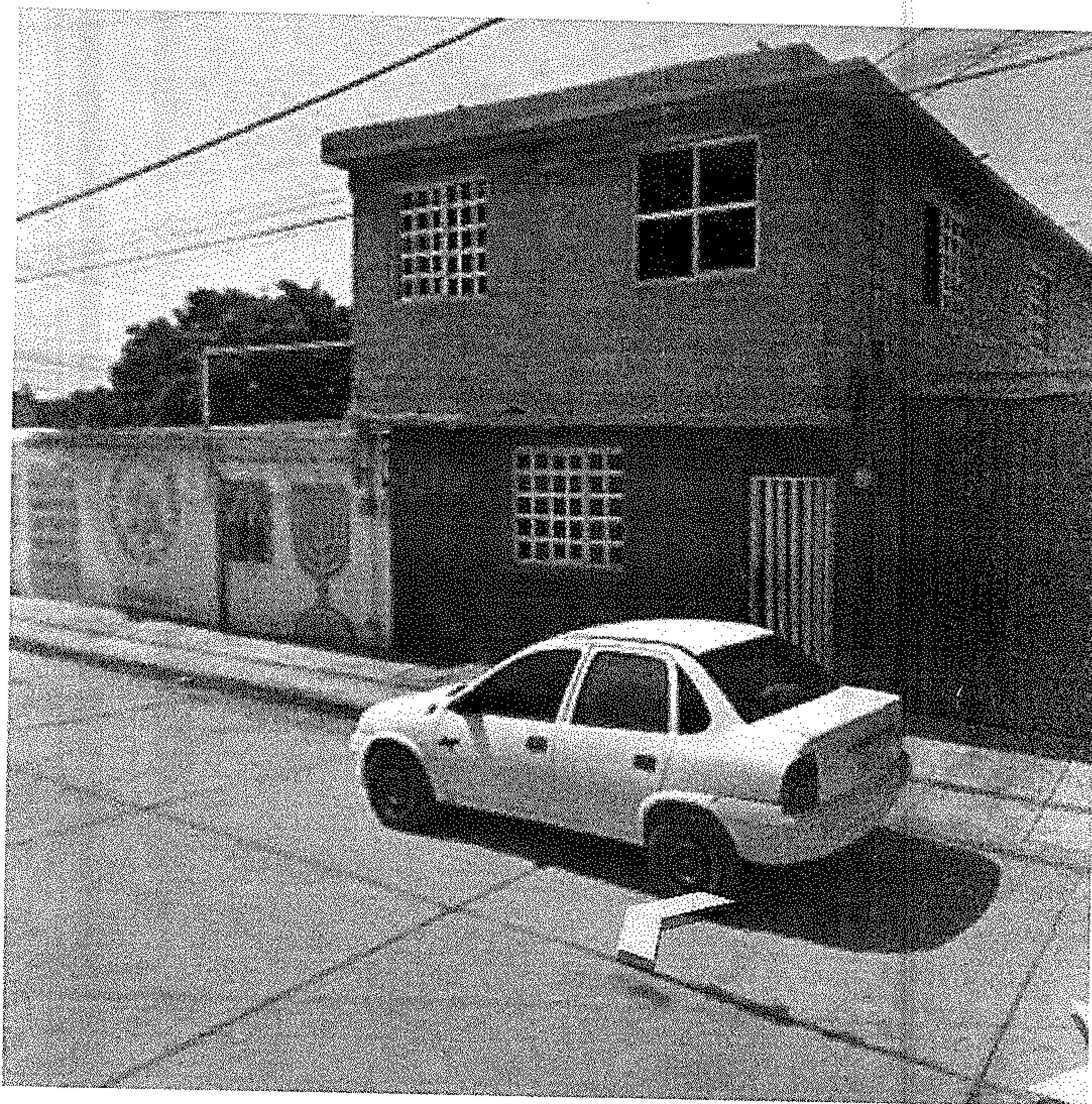
En consecuencia, lo afirmado por el auto antes citado carece de fundamento.

Lo único que existe es un error mecanográfico en el certificado de inscripción pues al señalar las medidas y colindancias al SUROESTE el Instituto de la Función Registral se equivocó colocando "EN 10.00 METROS CPN LOTE NUMERO 02" cuando lo correcto era EN 10.00 METROS CON LOTE NUMERO 02. Dicho error mecanográfico no altera esencialmente las medidas y colindancias del predio en disputa y menos aun tiene el alcance de estimar que varia su identidad de algún modo.

2.- Se acompaña croquis de ubicación del inmueble objeto de la presente controversia del que se aprecian las calles entre los que se encuentra dicho predio.



Acompaño también fotografía de dicho predio:



3.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que resulta imposible exhibir constancia de identidad catastral en atención a que acudí a las oficinas del Catastro municipal y se me indicó que por el momento para la colonia en la que se encuentra el inmueble objeto de la presente controversia, no era posible realizar ningún trámite, en atención a que la colonia del que forma parte el inmueble antes descrito se encuentra en una disputa de límites territoriales que lleva décadas y respecto de la cual se espera que dure otras más, así que no es posible para el suscrito ni para los vecinos de dicha colonia llevar ningún trámite en dicha instancia.

Adicionalmente hago valer que al presentar esta demanda acompañe testimonio notarial 9193 que demuestra tanto la identidad como las medidas y colindancias del predio antes descrito, por lo que sobre el particular rige el principio de que quien puede lo mas puede lo menos, pues esta es expedida por notario publico y se encuentra registrado en el Instituto de la Función Registral, por lo que resultaría innecesario la exhibición de una autoridad municipal para la procedencia del presente juicio.

4.- Me desisto de las prestaciones marcadas en los incisos D y E del escrito inicial de demanda.

5.- Acompaño copias simples del presente documento y los que se acompañan a efecto de poder integrar debidamente los traslados.

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

ÚNICO.-Admitir a trámite la presente demanda de usucapión.



MANUEL DE JESUS PÉREZ HERNÁNDEZ



EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA
CED. PROF. 8082922

